

COMUNE DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

☒ COPIA

N. 32

Data 29 novembre 2021

SEDUTA :

SESSIONE :

CONVOCAZIONE :

☐ Pubblica

☐ ordinaria

☐ 2°

OGGETTO:

ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE, RIQUALIFICAZIONE E RIUSO, ANCHE ATTRAVERSO LA CESSIONE A TERZI, DI BENI IN STATO DI ABBANDONO NEL TERRITORIO COMUNALE.- APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **novembre**, alle ore **19,00**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	MUCCARI	Pasquale	si	
2	CARABETTA	Stefano	si	
3	CACCIA	Francesco Guerino	si	
4	TALOTTA	Rosetta	si	
5	MERCURIO	Paolo	si	
6	ALOISE	Alessandro	si	
7	ROTUNDO	Francesco	si	
8	PRIMERANO	Antonio	si	
9	VECCHIO	Giuseppe	si	
10	MESORACA	Oldani Rocco		si
11	ZOFREA	Vincenzo		si
12	MUNGO	Anna Maria		si
13	FACCILOLO	Giuseppe	si	

Partecipa l'Assessore esterno Mariella Trombetta.

Presiede il Consigliere Mercurio Paolo nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta la dr.ssa Giuseppina Ferrucci, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. **10** consiglieri su n. **10** consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

☐ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Squillace intende fronteggiare il preoccupante fenomeno degli immobili abbandonati nel territorio, mettendo in atto iniziative tendenti ad arrestare lo spopolamento e l'abbandono dello stesso. I beni inutilizzati di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura che si trovano in uno stato di abbandono e di degrado determinano danni per l'ambiente, pericoli per la pubblica o privata incolumità, preoccupazioni per le testimonianze culturali e storiche e anche possibile occasione per attività e comportamenti illeciti. Quando i beni, anche di proprietà privata, siano abbandonati e quindi non più rispondenti alla funzione anche sociale per cui il diritto di proprietà è riconosciuto e garantito dalla legge, il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha facoltà di intervenire affinché sia ripristinata la funzione sociale della proprietà, se necessario anche attraverso l'esercizio di poteri autoritativi volti all'attribuzione di destinazione d'uso pubblico del bene abbandonato nonché alla conseguente acquisizione del bene stesso al patrimonio del Comune, come "*bene comune*" al fine di destinarlo, secondo modalità partecipate, ad un uso conforme alle necessità sociali. Le norme del codice civile sulla proprietà sono subordinate alle norme di ordine pubblico economico immediatamente percettive degli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione che sanciscono la prevalenza dell'utilità sociale e della "funzione sociale della proprietà" sull'interesse privato. Con l'espressione "beni comuni" si intendono quei beni a consumo non rivale, ad uso non esclusivo ma esauribile, che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali ed al libero sviluppo dei cittadini che possono formare oggetto di fruizione collettiva;
- per il raggiungimento di tale obiettivo, l'Amministrazione Comunale intende favorire il ripopolamento per rimettere in moto quelle dinamiche socio-economiche fondate sul recupero dell'artigianato e sull'attrazione turistica e sullo sviluppo delle attività sociali favorire il recupero e il restauro delle unità immobiliari ovvero beni al fine di poterle utilizzare:
 - a) a scopi turistici, di tutela e valorizzazione artistico-culturale;
 - b) per assegnazione temporanea ad associazioni per finalità sociali o culturali;
 - c) per cessione a terzi privati;
 - d) per usi istituzionali propri del Comune;
 - e) per finalità di realizzazione di Housing Sociale.

Atteso che occorre adottare un apposito Regolamento per fronteggiare il fenomeno degli immobili abbandonati ed in stato precario da un punto di vista della sicurezza e del decoro urbano per eliminare situazioni di pericolo determinate dalla presenza di immobili in condizioni di grave precarietà e cercare di ripristinare condizioni di decoro per immobili e/o aree in condizioni fatiscenti al fine di riqualificare il centro storico;

Ritenuto di disciplinare con lo stesso regolamento la gestione dei "*beni comuni*":

- in quanto utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo delle persone;
- in quanto beni di appartenenza collettiva e sociale oltre la distinzione pubblico/privato;
- per l'utilizzo ed un'accessibilità equa e solidale;
- in quanto rappresentano un valore artistico e culturale che va preservato per tutelare i diritti delle generazioni future;
- favorendo il ripopolamento del Centro Storico con l'obiettivo di rimettere in moto quelle dinamiche socio economiche fondate sul recupero dell'artigianato e sull'attrazione turistica che può scaturire da un vecchio centro abitato che ritorna a vivere;

Di dare atto che relativamente agli immobili situati nel Centro Storico di Squillace, così come delimitato dal relativo P.R.G., si potrà procedere inoltre, coerentemente con le previsioni contenute in appositi Piani di Recupero, alla loro demolizione al fine di realizzare le seguenti esigenze:

- a) di tipo urbanistico (estensione aree di parcheggio, incremento del verde pubblico o il miglioramento dei collegamenti viari);
- b) demolizione stato di pericolo (in caso di grave precarietà strutturale).

Esaminato l'allegato *Regolamento per l'acquisizione al patrimonio comunale, riqualificazione e riuso, anche attraverso la cessione a terzi, di beni in stato di abbandono nel territorio comunale*, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.



Richiamati:

- l'art. 42, comma 2, Cost. secondo cui *"La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti."*;
- l'art. 44 Cost. secondo cui *"Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata [...]":*
- l'art. 118 Cost. che, nell'affermare il principio di sussidiarietà, sia verticale, sia orizzontale, stabilisce che *"Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali, Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";*
- l'art. 43 Cost., in base al quale *"A fini di utilità generale la legge può originariamente o trasferire [...] allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale"*
- l'art. 13 del TUEL secondo cui il Comune ha competenza generale per quanto concerne *"le funzioni amministrative che riguardano la popolazione del territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";*

Visto l'art. 58 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, che così recita: «1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione [...].

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili [...].

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge [...];

Considerato che al fine di facilitare la portata applicativa della normativa in questione l'Agenzia del Territorio, oggi confluita nell'Agenzia delle Entrate, aveva diramato una circolare in data 14 maggio 2009 a cura della Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare, Area Servizi di Pubblicità Immobiliare, nella quale si chiarisce che i provvedimenti ricognitivi della proprietà degli immobili che le Amministrazioni territoriali intendono alienare o valorizzare possono essere trascritti nei registri immobiliari anche in assenza del soggetto contro il quale viene eseguita la formalità;



Ravvisati i presupposti e le condizioni per dare applicazione alla normativa suddetta con l'emanazione di un provvedimento che:

- a) identifichi l'immobile da acquisire formalmente al patrimonio immobiliare nel compendio catastalmente identificato al foglio, mappale, sub., etc.;
- b) autorizzi la trascrizione dell'acquisizione nei registri immobiliari;
- c) autorizzi l'inventariazione dell'acquisizione nel conto del patrimonio del comune di Squillace;
- d) autorizzi l'inserzione dell'acquisizione nel sito del Comune di Squillace nella sezione "Amministrazione trasparente";
- e) avvisi chiunque ne abbia interesse della facoltà di proporre ricorso in opposizione allo stesso organo consiliare ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legge 112/2008;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che, ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati richiesti ed ottenuti, sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli:

- a) del Responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con il seguente risultato della votazione: presenti n. 10, assenti n. 03 (Mesoraca Oldani Rocco, Zofrea Vincenzo, Mungo Anna Maria), votanti n. 10, voti favorevoli n. 10;

DELIBERA

Per quanto sopra descritto e che qui di seguito si intende integralmente riportato:

1 di approvare il *"Regolamento Comunale per l'acquisizione al patrimonio comunale, riqualificazione e riuso, anche attraverso la cessione a terzi, di beni in stato di abbandono nel territorio comunale"*, composto da n. 19 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2 di demandare al Responsabile del Settore Tecnico, individuato quale responsabile del procedimento, ogni altro ed ulteriore adempimento conseguente e necessario a dare attuazione al presente provvedimento;

Con il seguente risultato della votazione: presenti n. 10, assenti n. 03 (Mesoraca Oldani Rocco, Zofrea Vincenzo, Mungo Anna Maria), votanti n. 10, voti favorevoli n. 10;

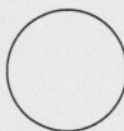
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Approvato e sottoscritto

► Il Presidente

f.to Paolo Mercurio



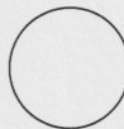
► Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Giuseppina Ferrucci

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data



► Il Responsabile

.....

ATTESTAZIONE

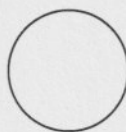
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data



► Il Responsabile

.....

È copia conforme all'originale

Squillace, li

Il Segretario Comunale
dr.ssa Giuseppina Ferrucci